REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SETTIMA CIVILE

così composta:

Maria Rosaria Rizzo	Presidente
Paola Agresti	Consigliere
Maria Speranza Ferrara	Consigliere rel.

All'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno **30.10.2024** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero **3524** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2020,** vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

Parte_2 **(**C.F. *C.F._2*

entrambi elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Giulio Mancini (C.F. *C.F._3* che li rappresenta e difende per procura in atti - **APPELLANTI-**

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*) in persona dell'amministratore e l.r.p.t., elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Renato Vagnarelli (C. F. *C.F._4* che lo rappresenta e difende per procura in atti- **-APPELLATO-**

E

CP_2 (C.F. *C.F._5*)

CP_3 (C.F. *C.F._6*)

Controparte_4 (C.F. *C.F._7*)

Controparte_5 (C.F. *C.F._8*)

OGGETTO: impugnazione assemblea condominiale

FATTO E DIRITTO

Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia alle premesse in fatto riportate nell'atto introduttivo.

Alla udienza del **23 Ottobre 2024**, fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita l'udienza con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti non hanno depositato note autorizzate.

Alla successiva udienza del **giorno 30 Ottobre 2024**, tenutasi in presenza a seguito di rinvio effettuato ai sensi dell'art. 309 c.p.c., e comunicato dalla cancelleria in data **24 Ottobre 2024**, nessuno è comparso.

La causa, quindi, alla udienza del **30 Ottobre 2024**, è stata trattenuta in decisione senza termini.

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).

L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).

Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «*se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181*».

Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.

Nel concreto.

Nessuno è comparso all'udienza del **23 Ottobre 2024**, né alla nuova udienza del **30 Ottobre 2024**, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica in data **24 Ottobre 2024**.

Pertanto, viene ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e dichiarata l'estinzione del processo ai sensi delle citate disposizioni.

È opportuno precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per

il quale: « *A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)* » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).

Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da *Pt_3* *[...]* **e** *Parte_2* nei confronti di *Controparte_6* e *CP_2* **,** *CP_3* **,** *Controparte_4* *Controparte_5* , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, in data 15.04.2020, n. 6145/2020, a definizione del giudizio recante n.r.g. 41285/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;

2. nulla per le spese.

Così deciso in Roma il giorno 30 Ottobre 2024.

Il Consigliere Estensore	Il Presidente
Maria Speranza Ferrara	Maria Rosaria Rizzo